

UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4280 /SCT - CN

Lào Cai, ngày 16 tháng 7 năm 2026

V/v hoàn thiện hồ sơ đề nghị
cấp Giấy phép sử dụng vật
liệu nổ công nghiệp tại mỏ
đá vôi khu vực xã Văn Chấn

Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ

Ngày 14/7/2026, Sở Công Thương Lào Cai nhận được Giấy đề nghị số 24/CV-TH ngày 09/7/2026 của Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Thành Hương Nghĩa Lộ kèm theo hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) để phục vụ khai thác khoáng sản tại mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường khu vực thôn Bản Hốc, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai; mã hồ sơ trên Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính Bộ Công Thương H38.2-260713-0200005.

Qua rà soát, thẩm định theo quy định tại Điều 38, Điều 39 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 29/6/2024, Nghị định số 181/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ, Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07/11/2024 của Bộ Công Thương (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19/6/2025) và QCVN 01:2019/BCT, hồ sơ của doanh nghiệp chưa bảo đảm điều kiện để thẩm định, trình cấp phép. Để có cơ sở giải quyết, Sở Công Thương đề nghị DNTN Thành Hương Nghĩa Lộ rà soát, hoàn thiện các nội dung sau:

1. Về Giấy đề nghị cấp phép

a) Chỉnh sửa Giấy đề nghị: ghi đúng đơn vị tính của kíp nổ là cái (bản hiện tại ghi kg); ghi cụ thể chủng loại thuốc nổ theo Danh mục VLNCN được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23/2024/TT-BCT, thống nhất với Phương án nổ mìn (thuốc nổ Amonit AD1, thuốc nổ ANFO); ghi rõ số lượng VLNCN đề nghị là mức sử dụng trong 01 năm.

b) Rà soát, thống nhất số định danh cá nhân của người đại diện theo pháp luật giữa Giấy đề nghị, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; dẫn chiếu chính xác số, ngày các hợp đồng thuê đất trong Phương án nổ mìn khớp với bản gốc kèm theo hồ sơ; cập nhật căn cứ ban hành các quyết định phân công nhiệm vụ ngày 05/6/2026 của doanh nghiệp (Giấy phép dịch vụ nổ mìn số 36/GP-ATMT ngày 25/6/2024 có thời hạn 02 năm, đã hết hiệu lực).

2. Về thiết kế khai thác mỏ

Bổ sung Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (điều chỉnh) của chủ đầu tư và văn bản kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm lập (bộ hồ sơ thiết kế lập tháng 3/2024 kèm theo hồ sơ mới chỉ có dấu thẩm tra của đơn vị tư vấn, phần số văn bản trong dấu chưa được ghi; chưa có quyết định phê duyệt của chủ đầu tư).

3. Về kho bảo quản và vận chuyển VLNCN

Doanh nghiệp có văn bản khẳng định rõ có hay không có kho VLNCN tại khu vực mỏ. Trường hợp không có kho, không có phương tiện vận chuyển: bổ sung hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận, phụ lục hợp đồng với đơn vị cung ứng, trong đó nêu rõ kho bảo quản VLNCN (tên kho, địa điểm, giấy tờ chứng minh kho đủ điều kiện) và phương án vận chuyển đến chân công trình (Hợp đồng nguyên tắc mua bán VLNCN số 244/HĐNT/A2/2026 với Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng kèm theo hồ sơ chưa xác định kho bảo quản cụ thể). Trường hợp có kho (kể cả kho tạm): nộp hồ sơ kho theo QCVN 01:2019/BCT kèm văn bản nghiệm thu hoặc văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với kho có định theo điểm đ khoản 1 Điều 39 Luật số 42/2024/QH15 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 118/2025/QH15). Đồng thời làm rõ mục đích Quyết định số 03/QĐ/PCNV-DN ngày 05/6/2026 phân công người quản lý kho VLNCN trong khi hồ sơ thể hiện phương án không tồn chứa VLNCN tại công trình.

4. Về Phương án nổ mìn

a) Tại mục căn cứ pháp lý đề nghị bổ sung Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh dự án đầu tư khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 13, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Đồng thời rà soát các thông tin, số liệu của phương án phải phù hợp với thiết kế dự án đã được phê duyệt.

b) Rà soát, tính toán lại khoảng cách an toàn theo đúng Phụ lục 7 QCVN 01:2019/BCT. Khu vực nổ mìn nằm trên sườn núi có độ dốc lớn và chênh cao trên 30 m so với khu vực xung quanh, địa hình thấp dần về phía Nam là hướng quốc lộ 32 và nhà dân, do đó bán kính vùng nguy hiểm do đá văng theo hướng văng xuống dốc phải tăng lên 1,5 lần (đối với người là 450 m; đối với thiết bị, công trình là 300 m) như chính phương án đã viện dẫn tại mục 3.10.5. Trên cơ sở đó, thống nhất lại nội dung mô tả tại mục 2.4 của phương án (hiện vừa nêu một số nhà dân cách vị trí nổ mìn gần nhất 300 m, quốc lộ 32 cách khu vực khai thác khoảng 300 m, vừa kết luận trong bán kính 300 m không có nhà dân, công trình cần bảo vệ); lập bảng thống kê đầy đủ nhà, công trình không thuộc sở hữu

của doanh nghiệp trong bán kính 1.000 m tính từ vị trí nổ mìn theo yêu cầu tại mục II Phụ lục VII Thông tư số 23/2024/TT-BCT.

c) Làm rõ khối lượng thuốc nổ tức thời lớn nhất: mục 3.6 của phương án tính khối lượng thuốc nổ tức thời lớn nhất khoảng 145 kg theo điều kiện an toàn với khoảng cách 300 m, trong khi mục 3.10.1 và mục 3.10.4 sử dụng quy mô một bãi nổ 233 kg để tính toán. Trường hợp nổ mìn vi sai, phương án phải thuyết minh rõ khối lượng thuốc nổ đồng thời lớn nhất của một nhóm vi sai bảo đảm không vượt giá trị an toàn đã tính toán, làm cơ sở xác định quy mô một đợt nổ ghi trong Giấy phép.

d) Bổ sung biện pháp che chắn chống đá văng bắt buộc khi nổ mìn (phủ lưới thép B40 kết hợp bao cát, kèm sơ đồ che phủ miệng lỗ mìn) và phương án bố trí trạm gác, cảnh giới, bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ 32 trong thời gian nổ mìn.

đ) Lưu ý: trường hợp kết quả rà soát, đo đạc thực tế xác định trong bán kính vùng nguy hiểm có nhà dân, quốc lộ 32 hoặc công trình khác cần bảo vệ thì Phương án nổ mìn thuộc trường hợp phải được cơ quan cấp Giấy phép sử dụng VLNCN phê duyệt và được sự đồng ý bằng văn bản của UBND cấp tỉnh theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 38 Luật số 42/2024/QH15. Sở Công Thương sẽ phối hợp với UBND xã Văn Chấn và doanh nghiệp kiểm tra thực tế hiện trường để xác định và hướng dẫn trình tự thực hiện.

Do đó, Sở Công Thương Lào Cai dừng giải quyết thủ tục hành chính và trả lại hồ sơ nêu trên. Trong thời gian tới, sau khi Công ty đã hoàn thành việc rà soát và hoàn thiện các hồ sơ, đề nghị Công ty lập và nộp lại hồ sơ mới theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Công Thương Lào Cai thông báo để Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, BP1C, CN_(Khởi).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Hoàng Văn Thuận